

안전관리책임자 교육에 관한 고시 조문별 제·개정 이유서
--

1. 상위법령과의 정합성 확보를 위한 적용 조항 정정(안 제1조, 제2조, 제4조)

가. 제 · 개정 이유

- 원양산업발전법(제28조의3제2항)은 원양어선의 안전 운항을 위해 안전관리책임자를 의무적으로 두도록 하고, 자격기준, 인원 등에 관한 사항은 같은법 시행령 제16조의3 '[별표 2] 안전관리책임자의 자격기준 및 인원'에서 정하고 있음. 안전관리책임자 교육기준 관련 사항을 규정하는 동 고시에서는 [별표 2]를 참조하여야 하나, 현재 '[별표 3] 과징금의 부과 기준'을 참조하도록 규정하여 이를 [별표 2]로 정정하고자 하는 것임

※ 근거법령 : (시행령, 시행규칙의 경우)

나. 제 · 개정 내용

- [별표 3] 과징금의 부과기준을 참조하도록 한 기존 규정을 안전관리책임자의 자격기준 및 인원을 정하고 있는 [별표 2]를 참조하도록 변경하여 상위법령과의 정합성을 확보하도록 함(안 제1조, 제2조, 제4조)

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

- 해당없음

라. 입법효과

- 상위법령과의 정합성 확보로 잘못된 규정 적용에 따른 혼란 방지

마. 국회 계류법안과 중복여부

- 중복법안 없음

바. 그 밖의 참고사항

- 상기 개정사항은 시행 이후부터 해당 규정을 적용하여도 집행상의 문제는 없으므로 별도의 부칙은 필요 없을 것으로 판단됨